

DĚDICKÉ PRÁVO



CO TO JE DĚDICKÉ PRÁVO?

<https://www.youtube.com/watch?v=MQrbQc9FwDE>

DĚDICKÉ PRÁVO UPRAVUJE DĚDĚNÍ

- Smrtí **zanikají jenom ta práva**, ze kterých **nemůže mít prospěch nikdo jiný, než zemřelý**, a ty **povinnosti, které nemůže plnit nikdo jiný než on**.
 - Vesměs tedy přetrvávají především **majetková práva a povinnosti**.
 - Právní řád musí stanovit, na koho tato práva a povinnosti přejdou.
 - **Přecházejí především děděním.**
 - Některá práva přecházejí jiným způsobem, např. **nájem bytu přechází na členy domácnosti zemřelého**.
-

ZÁKLADNÍ POJMY

- **Dědické právo** - upravuje dědění, je zde upraveno, kdo dědí, co je předmětem dědění, nebo jakým způsobem může zůstavitel dědění ovlivnit. Jde o **právo dědice na pozůstalost** nebo na podíl z ní.
- **Zůstavitel** – zemřelý (něco zůstavil, zanechal)
- **Pozůstalost** – to, co zůstavil zanechal, jde o celé jeho jmění, tj. majetek a dluhy
- **Dědici** – ti, na které pozůstalost přechází
- **Dědictví** – pozůstalost, která přešla na dědice

ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI

- Dědické řízení vede notář, kterého pověřil soud.

- Končí rozhodnutím soudu:

1. Je-li jediný dědic - potvrdí mu soud nabytí dědictví.

2. Je-li dědiců víc, rozdělí dědictví mezi ně, a to:

- Podle závěti nebo dědické smlouvy
- Podle dohody dědiců
- Podle určení třetí osoby, kterou k tomu pověřil zůstavitel
- Podle své úvahy, pokud o to požádají všichni dědicové

3. Pokud nejde rozdělit dědictví podle předchozích bodů:

soud potvrdí dědicům dědictví podle **podílů** (dědicové se stanou spoluvlastníky a spoludlužníky podle podílů)

Jak probíhá dědické řízení: <https://www.youtube.com/watch?v=CLxA53Ynunw>

ZŮSTAVITEL A POŘÍZENÍ PRO PŘÍPAD SMRTI

Zůstavitel může určit, kdo má po jeho smrti nabýt jeho majetek.

- **Druhy pořízení pro případ smrti:**

- Závěť: https://www.youtube.com/watch?v=sH3K9f_gSmc
- Dovětek
- Dědická smlouva: <https://www.youtube.com/watch?v=Ew4P7PENIME>

- **Vyloučení dědického práva:**

- Negativní závěť
 - Vydědění
 - Smlouva o zřeknutí se dědického práva
 - Už za života ale může svůj majetek na někoho převést, případně je možné účinnost převodu odložit až na okamžik smrti – darování pro případ smrti
-

ZÁVĚŤ (TESTAMENT)

- Závětí zůstavitel odkazuje dědici podíl na pozůstalosti, ne konkrétní věc.
 - Závěť musí být písemná.
 - Může být celá napsána vlastní rukou a opatřena podpisem. (holografická závěť)
 - Pokud ji zůstavitel nenapíše vlastní rukou, musí kromě podpisu zůstavitele obsahovat ještě podpis dvou svědků.
 - Může být sepsána i ve formě veřejné listiny, tj. např. notářským zápisem.
 - Ústně může být učiněna **pouze v mimořádných případech**, např. při ohrožení života, nutní jsou pak svědkové.
(Př.: dopravní nehoda – svědci sepíší záznam nebo osobně dosvědčí u soudu)
 - Závěť je možné kdykoli změnit nebo odvolat.
 - Zůstavitel může ustanovit i náhradníka a nebo svěřenského nástupce – případě, že povolaný dědic dědictví nenabude (odmítne,...)
-

DĚDICKÁ SMLOUVA

- Zůstavitel může někoho učinit dědicem tím, že s ním **uzavře smlouvu**.
 - Zůstavitel zůstává majitelem majetku až do smrti, ale za to, že někoho smlouvou určil dědicem, může požadovat **protiplnění**.
 - Dědic získává větší jistotu, že zůstavitel nezmění názor a neurčí dědicem někoho jiného. Se změnou dědické smlouvy totiž musí souhlasit i druhá strana, tedy dědic.
 - Smlouva musí být uzavřena **formou veřejné listiny**.
-

DOVĚTEK A ODKAZ

Dovětek

- Zůstavitel může dovětkem stanovit nějakou podmínku, uložit dědici příkaz nebo může stanovit odkaz.

Odkaz

- Odkazem zůstavitel nařizuje dědici, aby vydal nějakou věc z dědictví jiné osobě, která není dědicem. Tato osoba získá vlastnictví pouze této konkrétní věci, jinak se na dědictví nepodílí.
-

VYLOUČENÍ DĚDICE

- Zůstavitel může stanovit, že nechce, aby jeho majetek zdědil některý možný dědic (který by např. dědil ze zákona). V tomto případě jde o tzv. **negativní závěť**. (Může ji odvolat).
- Nepominutelného dědice je ale možné maximálně ze zákonných důvodů **vydědit**, když si dědic dědictví nezaslouží. Např. neposkytl zůstaviteli pomoc v nouzi, žije nezřízeným životem.
- Pokud možný dědic spáchá závažné provinění vůči zůstaviteli, stane se tzv. **nezpůsobilým dědicem** přímo ze zákona. Zůstavitel mu jeho čin ale může výslovně prominout.
- Možný dědic může se zůstavitelem uzavřít **smlouvu o tom, že se nestane dědicem**, zpravidla za úplatu. (Př. zůstavitel má volný byt, který by se hodil jednomu z dětí – může mu byt darovat, ale aby toto dítě nebylo zvýhodněno na úkor ostatních, mohou se dohodnout, že se toto dítě zřekne dědického práva ke zbylému zůstavitelově majetku.)
- **Vydědění, odmítnutí, zřeknutí se a vzdání se dědictví:**
https://www.youtube.com/watch?v=wI5Qh_B6Vlw

DĚDICKÉ TITULY – NA ZÁKLADĚ ČEHO SE DĚDÍ

1. **SMLOVNÍ DĚDICI:** Absolutní přednost má **dědická smlouva**, protože zůstavitel něco slíbil a sliby se mají plnit.
 2. **ZÁVĚTNÍ DĚDICI:** **Závěť** jako projev vůle zůstavitele
 3. **ZÁKONNÍ DĚDICI:** **Zákon** – určuje pořadí dědiců v případě, že zůstavitel nese-psal dědickou smlouvu ani závěť, případně, když dědická smlouva nebo závěť neřeší celou pozůstalost
 4. **ODKAZOVNÍCI:** Pokud není žádný dědic, může dědictví nabýt ten, komu zůstavitel stanovil **odkaz** (odkazovník)
 5. **STÁT:** Není-li ani žádný **odkazovník**, případně pozůstalost státu jako **odúmrtí**.
-

ZÁKONNÁ POSLOUPNOST

- Uplatní se jen v případě, že zůstavitel nezanechal dědickou smlouvu ani závěť, případně když tyto nepokrývají celé dědictví.
 - **Existuje 6 dědických tříd**, v případě, že neexistuje žádný dědic v dané třídě, přichází v úvahu dědicové další třídy
 - **Děti, event. vzdálenější potomci** jsou tzv. **nepominutelnými dědici**, tj. musí z pozůstalosti dostat minimálně povinný díl.
 - **POZOR! Manžel/ka zpravidla získává část společného majetku jako podíl z vypořádání společného jmění manželů.** Do pozůstalosti spadá jen podíl zemřelého manžela.
-

DĚDICKÉ TŘÍDY

I. Děti a manžel/manželka dědí rovným dílem. U dětí přechází právo na jejich děti (vnoučata zůstavitele). Manžel nemůže dědit jen sám. Když nejsou děti, dědí se podle druhé třídy.

II. Manžel (nemá-li děti) + rodiče zůstavitele, druh či družka (podmínkou je alespoň rok vedení společné domácnosti). Manžel má nárok nejméně na polovinu dědictví, ostatní dědí rovným dílem. Druh nemůže dědit sám, když není jiný dědic, dědí se podle třetí třídy.

III. Druh či družka a sourozenci zůstavitele. Dědí všichni rovným dílem. U sourozenců přechází dědické právo na jejich děti, na jejich vnoučata už ne.

IV. Rovným dílem dědí **prarodiče zůstavitele** (jeho babičky a dědové).

V. Dědí **prarodiče rodičů zůstavitele** (prababičky a pradědečci).

VI. Dědí **vnuci sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele** (tedy jeho strýcové, tety).

1. DĚDICKÁ TŘÍDA

- **Manžel/ka, děti zůstavitele (nebo jejich potomci)**
 - Dědí **všichni stejným dílem**. Manžel/ka ale nemůže dědit sám/sama.
 - ***Příklad:** Zůstavitel po sobě zanechal manželku a dvě děti, syna a dceru. V případě, že jsou všichni způsobilí dědit a žádný z nich dědictví neodmítl, budou dědit všichni shodně $1/3$ z pozůstalosti.*
 - *Kdyby však např. syn dědictví odmítl, ale měl již své vlastní dvě děti, syna a dceru (zůstavitelova vnuka a vnučku), byli by dědické podíly následující: manželka $1/3$, dcera $1/3$, vnuk $1/6$ a vnučka $1/6$.*
-

2. TŘÍDA

- **Manžel/ka, rodiče zůstavitele a spolužijící osoby**
 - **Manžel/ka $\frac{1}{2}$, ostatní zbytek rovným dílem**
 - Osoby spolužijící nemohou ve druhé třídě dědit samy.
 - **Příklad:** Zůstavitel neměl žádné děti, měl manželku, se kterou fakticky již delší dobu nežije, nicméně k rozvodu nedošlo a již více než jeden rok žije ve společné domácnosti se svou novou přítelkyní. Dále měl zůstavitel matku. V takovém případě by byli dědické podíly následující: manželka $\frac{1}{2}$, přítelkyně $\frac{1}{4}$, matka $\frac{1}{4}$.
-

DALŠÍ DĚDICKÉ TŘÍDY

- **3. třída sourozenci vlastní i nevlastní (nebo jejich potomci) a osoby spolužijící.**

Dědí stejným dílem

- **4. třída prarodiče**

- **5. třída prarodiče rodičů**

- **6. třída děti dětí sourozenců**, tj. vnuci/vnučky sourozenců zůstavitele, a děti prarodičů zůstavitele, tj. jeho strýcové a tety, a to každý stejným dílem. Pokud by strýc nebo teta dědit nemohli, dědili by jeho děti, tj. zůstavitelovi bratřenci a sestřenice.
-

ODMÍTNUTÍ A VZDÁNÍ SE DĚDICTVÍ

- **Má význam především při předlužení dědictví (dluhy převyšují majetek).**
 - Dědic se může vzdát dědictví ve prospěch jiného, ale pouze pokud s tím tato osoba souhlasí.
-

NA CO SI DÁŤ POZOR:

<https://www.youtube.com/watch?v=o6sdL-6bP0>
